

1501805-74.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2253444/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27463616 - CPJ SANTO ANDRE, GM1282-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MONBERGUE FERERINE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501805-74.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501805-74.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2253444/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 27463616 - CPJ SANTO ANDRE, GM1282-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MONBERGUE FERERINE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em

face de THIAGO MONBERGUE FERERINE e ALINE PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Consta da denúncia que em 15 de setembro de 2022, por volta das 19:40 horas, na Rua Antônio Cestare, altura do nº 100, Vila Luzita Cabral, neste município e Comarca de Santo André, os acusados, agindo em concurso, com unidade de desígnio e identidade de propósitos subtraíram, para proveito comum, isso fazendo mediante grave ameaça exercida com gestos indicativos de porte de arma de fogo, o automóvel Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, prata, placas DXW-1F58, avaliado em R\$18.000,00, pertencente à Maria Deuslange Coelho Rolim.

Denúncia às fls. 02/04, recebida pela decisão de fls. 110/112, na data de 03 de outubro de 2022.

Defesa preliminar apresentada às fls. 163/167, analisada em audiência na data de 25 de outubro de 2022, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Ato contínuo, realizou-se audiência virtual (por meio da plataforma TEAMS) com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum (policiais militares), sendo, ao final, interrogados os réus. Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a condenação dos réus, nos termos da exordial acusatória.

Já a Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição da acusada com fulcro na fragilidade probatória com fundamento na ausência de liame subjetivo entre os réus e, quanto ao réu, em virtude da confissão apresentada, formulou pleitos subsidiários, notadamente no que concerne à dosimetria da pena corporal.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelo auto de avaliação de fl. 18 e auto exibição de fls. 19/20.

A autoria delitiva, de sua vez, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, mas tão apenas com relação ao corréu.

Exposição da Prova.

A vítima A.I.S., quando de suas declarações em solo policial, declarou que, no momento que se preparava para sair com seu automóvel, foi abordada de forma surpreendente por um indivíduo que, mediante grave ameaça exercida com emprego de insinuação de porte de arma de fogo sob as vestes, anunciou assalto. Em juízo, relatou que ingressou na COOP e, ao tentar adentrar em seu veículo, foi abordada por um rapaz, que anunciou o roubo, exigindo que ela entregasse o veículo. Teria ela, entretanto, gritado. Visualizou o momento no qual a ré, pouco mais adiante, ingressou no automóvel subtraído. Comunicou os fatos à polícia e seu veículo foi recuperado cerca de uma hora após. Segundo a polícia, os réus foram detidos ainda na posse do automóvel. Relatou que havia avarias em seu veículo. Descreveu o roubador como branco e mais alto que ela (que tem 1,60m), além de possuir tatuagens. Já a ré é de baixa estatura e “gordinha”, além de cor clara. Aos questionamentos da Defesa, relatou que quando do anúncio do roubo a ré estaria ao lado do acusado. Explicitou que o réu saiu na direção do veículo, tendo a ré lá permanecido. Somente depois a ré, que correu, ingressou no veículo. Dentre as

detentas, apontou a de nº 03 (inicialmente apontou a detenta de nº 02). Reconheceu o réu – que fora apresentado no fórum.

Os policiais militares, Sr. Thiago Barbosa Francisco e Sr. Aureo Rangel dos Passos, esclareceram que, na data dos fatos, visualizaram o veículo roubado e deram ordem de parada. Os réus, não tendo como prosseguir, pararam, sendo abordados pelos policiais. Em juízo, o PM Thiago confirmou que se encontrava em patrulhamento de rotina e visualizou o veículo. O motorista deste, ao avistar a viatura policial, iniciaram fuga, o que ensejou uma perseguição. Os réus teriam confessado a prática delitiva. No veículo havia uma bolsa com documentos da vítima. Esta teria reconhecido os réus em solo policial. O PM Thiago, em síntese, reiterou a versão apresentada por seu companheiro de farda, acrescentando que, de início, o réu teria negado o veículo, vindo a confessar posteriormente. Já a ré confessou o delito desde o início da abordagem.

A corré Aline Pereira da Silva, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que estaria discutindo com o réu no estacionamento da COOP, tendo ele abordado uma moça e dado “voz de assalto”. Ela, então, teria ficado desesperada e corrido para o sentido oposto. Posteriormente, deparou-se com o réu, já na condução do veículo e ele teria dito a ele nele ingressar, pois, do contrário, seria presa e acusada também do roubo. O corréu Thiago Monbergue Fererine, quando de seu interrogatório, aduziu que Aline não teve participação do roubo, razão pela qual ela não teria ingressado inicialmente no veículo. Foi ele que a incentivou a ingressar no veículo, argumentando que, do contrário, seria ela presa injustamente.

Análise e valoração da prova

Do cotejo da prova produzida, é certa tão apenas a autoria com relação ao réu, o qual confessou o delito espontaneamente. Tal confissão, ademais, encontra-se em consonância com as demais provas produzidas, de maneira que não se faz prova isolada nos autos.

No tocante à ré, todavia, não procede a ação penal. Isso porque a versão por ela apresentada encontra respaldo nas declarações da própria vítima, que declinou que o réu teria saído sozinho do local dos fatos, na condução do veículo, tendo a ré corrido para direção oposta. Relatou, ainda, que antes da fuga do réu no automóvel subtraído e da ré, a pé, a acusada teria permanecido ao lado dela, ofendida. Diante de tais relatos, não se faz crível que, praticado um roubo, permanecesse a ré ao lado da vítima, em especial por estar, momentos antes, na companhia do roubador. Muito mais plausível a alegação da ré no sentido de que desconhecia o intento criminoso do réu, com quem discutia momentos anteriores, razão pela qual permaneceu, de início, no local da subtração, vindo, somente após, a correr em sentido oposto. De igual forma, plausível se mostra a razão pela qual houve por bem ingressar no veículo roubado, qual seja, seria ela acusada do roubo por estar, pouco tempo antes, na companhia do roubador. De igual forma, não se há de acolher a interpretação da vítima no sentido de que a ré teria agido “fazendo a segurança” do réu, que teria sido o responsável pela “voz de assalto”.

Em suma, do ponto de vista técnico-jurídico, o que sem no presente caso é a ausência de comprovação do liame subjetivo apto à comprovação do concurso de agentes. A narrativa dos fatos, tanto por vítima quanto pelos réus, elucida tal não comprovação.

Passo, pois, à dosimetria das penas, tão apenas com relação ao réu, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e

consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, verifica-se que o acusado, cuja responsabilidade criminal ora se reconhece, possui anotações de natureza criminal (vide fls. 37/40), o que denota personalidade desvirtuada e afeita às práticas criminosas. Assim sendo, fixo a pena-base acima de seu mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, de se considerar como circunstância agravante de pena consistente na reincidência do acusado, motivo pelo qual majoro a sanção ao quantum de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Também nesta fase, de se considerar a confissão espontânea do réu – circunstância atenuante de pena – pelo que reduzo a sanção ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. No presente caso, dentro da análise das circunstâncias do delito, a reincidência mostra-se preponderante com relação à confissão, razão pela qual não se procede à compensação de ambas as circunstâncias.

Em terceira fase, nada há a ser levado em consideração, eis que, em vista da absolvição da ré, descaracterizada a causa de aumento consistente no concurso de agentes

Não se mostra possível, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que ausentes os requisitos legais, mormente em face da natureza violenta do delito, senão também por conta da reincidência do réu.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para:

1. CONDENAR o denunciado THIAGO MONBERGUE FERRERINE, (RG: 52466495) à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo art. 157, caput, do Código Penal;
2. ABSOLVER ALINE PEREIRA DA SILVA, (RG: 45351233) das imputações que lhe são feitas nos presentes autos, com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Dadas as circunstâncias do delito e a reincidência específica, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena corporal, consoante diretrizes gerais do art. 33 do Código Penal. Não se permite, outrossim, o recurso em liberdade, eis que presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP) – razão pela qual, ademais, aguardou o réu o julgamento encarcerado. Expeça-se, assim, ofício para que seja ele mantido no cárcere.

No tocante à ré, entretanto, em virtude de sua absolvição, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em seu favor.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Desde já, expeça-se a guia de recolhimento provisória e, oportunamente, a definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 03 de novembro de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA